



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

3 במרץ 2025

1843

ג' באדר התשפ"ה

עמוד

הצעת חוק תוספות לתגמולים ולהטבות לבני משפחה של חטופים ונעדרים (תיקוני חקיקה).

התשפ"ה-2025 632

הצעת חוק תוספות לתגמולים ולהטבות לבני משפחה של חטופים ונעדרים (תיקוני חקיקה), התשפ"ה-2025

1. בחוק תגמולים לבני משפחה של חטופים ונעדרים בפעולות איבה, התשפ"ד-2023¹ (בחוק זה – חוק תגמולים לבני משפחה), בסעיף 2 –

תיקון חוק
תגמולים לבני
משפחה של
חטופים ונעדרים
בפעולות איבה

ד ב ר י ה ס ב ר

התשס"ח-2008 (להלן – חוק מימון הוצאות), ובו נקבעו מענקי סיוע למשפחה לשם קידום מאמצים לשחרור או לאיתור של חטוף או נעדר (להלן – מענקי הסיוע).

בהצעת חוק זו מוצע לתת מענה לצרכים של בני משפחות חטופים ששחררו בחיים, וכן לתת תוספת למענקי סיוע לבני משפחה של חטופים שטרם שוחררו.

בהתאם לאמור בהצעת חוק זו מוצע –

1. להעניק מענה לצרכים של בני משפחות של חטופים אשר שוחררו בחיים לאחר שחרור יקירם מהשבי, באמצעות המשך הענקת חלק מהזכויות שלהן היו זכאים בעת שיקירם היה בשבי (זכויות של הטבות לשיקום תעסוקתי, הטבות רפואיות, הטבות פסיכוסוציאליות ושכר לימוד), לתקופה נוספת לאחר החזרה. יצוין כי הצעת החוק מתייחסת לבני משפחה של חטופים ששחררו בחיים שכן במקרה שבו החטוף נהרג, בני המשפחה זכאים לזכויות מכוח חוק משפחות חיילים שנספו במערכה או לפי סעיף 7 לחוק נפגעי פעולות איבה, לפי העניין.

2. לקבוע תוספות למענקי הסיוע במקרה של הורה של חטוף או נעדר שאין לו בן זוג שהוא הורה של חטוף או נעדר (כפי שיפורט להלן), וכן תוספת למענק בעבור אחים או ילדים של חטופים שמלאו להם 18 שנים (העומדים בתנאי התיקון המוצע).

3. לקבוע תוספת מענק לצורך התארגנות בעבור בן משפחה של חטוף ששוחרר בחיים. מענקי הסיוע ניתנים כמענקים רבעוניים שאינם מוחזרים גם אם במהלך הרבעון שב החטוף, כך שהמענק שנתור לבני המשפחה לאחר שיבת יקיריהם מהשבי משתנה בין המשפחות בהתאם למועד שבו שוחרר החטוף. כדי לצמצם פער זה ולאפשר לבני המשפחה לקבל סיוע בהתארגנות לצרכים הראשוניים בתקופת ההסתגלות, מוצע לתת תוספת מענק לצורך התארגנות, כפי שיפורט להלן.

הצורך בתיקון המוצע עלה בשל הצורך במתן מענה ראשוני לבני משפחה של פדויי השבי שנדרשים ללוות אותו עם חזרתו מהשבי בהליך השיקום, ולצד זאת להשתקם בעצמם מהטראומה שהם חוו. בהקשר זה יצוין, כי שבי הוא חוויה טראומטית, בעלת השפעה דרמטית ומקיפה על חייהם

כללי ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023), החלה מתקפת טרור רצחנית מרצועת עזה שבמסגרתה חדרו אלפי מחבלים ליישובים בדרום הארץ, מהיבשה, מהאוויר ומהים, וכן התבצע ירי מסיבי של אלפי רקטות לשטח של מדינת ישראל. במתקפה זו נרצחו ונפצעו אלפי אנשים וכ-240 אזרחים, חיילים ומשרתי כוחות הביטחון נחטפו ונלקחו לרצועת עזה, שם הוחזקו כבני ערובה בתנאים קשים ביותר. חלק מהחטופים שוחררו או חולצו במהלך התקופה שמיום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) ועד היום. נכון למועד כתיבת שורות אלה, 59 אנשים עדיין חטופים ומוחזקים כבני ערובה ברצועת עזה.

לנוכח מתקפת הטרור, הכריז שר הביטחון על מצב מיוחד בעורף בהתאם לסמכותו לפי סעיף 99(ב) לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951, ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי החליטה על נקיטת פעולות צבאיות משמעותיות, בהתאם לסעיף 40 לחוק-יסוד: הממשלה, צה"ל הכריז על מצב כוננות מלחמה ועל מבצע "חרבות ברזל", וכן הוחלט על גיוס מילואים נרחב לפי סעיף 8 לחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008.

המתקפה הרצחנית האמורה וחיטפתם של חיילים וחילות ושל אזרחים, ובכלל זה ילדים, נשים, קשישים וחסרי ישע, תוך הפעלת אלימות קשה, הוצאתם משטח המדינה והחזקתם כבני ערובה בתנאים בלתי אנושיים לתקופה ממושכת, גרמו לטראומה נפשית קשה הן לחטופים והן לבני משפחותיהם.

ביום כ"ב בחשוון התשפ"ד (6 בנובמבר 2023) אושר בכנסת חוק תגמולים לבני משפחה של חטופים ונעדרים בפעולות איבה, התשפ"ד-2023 (להלן – חוק תגמולים למשפחות חטופים) אשר קבע, בין השאר, כי כל עוד טרם שוחרר חטוף או כל עוד לא נודע גורלו של נעדר, זכאי בן משפחתו לזכויות שלהן זכאי בן משפחה לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה, התשי"ז-1950 (להלן – חוק משפחות חיילים שנספו במערכה) או לפי סעיף 7 לחוק נפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970 (להלן – חוק נפגעי פעולות איבה). לפי העניין ובשינויים המחויבים. זכויות אלה על פי חוק תגמולים למשפחות חטופים עומדות בתוקף עד לשחרור החטוף מהשבי. כמו כן, בוצע תיקון עקיף לחוק מימון הוצאות למשפחות שבויים, חטופים ונעדרים,

¹ ס"ח התשפ"ד, עמ' 64; התשפ"ה, עמ' 299.

"(א1) שוחרר חטוף בחיים לאחר יום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023), יהיה בן משפחתו זכאי למשך 24 חודשים ממועד שחרורו, לזכויות שזכאי להן בן משפחה לפי סעיפים 15ב, 15ד(ג), 115 ו-115 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה או לזכויות שזכאי להן בן משפחה לפי הסעיפים האמורים כפי שהוחלו בסעיף 7 לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, לפי העניין, ובלבד שהוא אינו זכאי לזכויות האמורות לפי דין אחר, ויחולו לעניין זכויות אלה ההוראות לפי הסעיפים האמורים ולפי סעיף 15א, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:

- (1) לגבי בן משפחה של חטוף שהוא חייל או משרת בכוחות הביטחון – על אף הוראות סעיפים 15א, 15ב(ג) ו-115(ב) לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה, קציני התגמולים לעניין הזכויות כאמור יהיו קציני תגמולים שמונו לפי סעיף 25 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959², ועובד סוציאלי לפי סעיפים 15א(ד) או 115(ב) לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה יהיה עובד אגף שיקום נכים במשרד הביטחון;
- (2) על אף הוראות סעיף 15ד(ג) לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה, סיוע כאמור באותו סעיף יינתן לכל אחד מבני המשפחה של חטוף ששוחרר שמלאו להם 18 שנים.

ד ב ר י ה ס ב ר

ממועד השחרור, לזכויות שזכאי להן בן משפחה לפי סעיפים 15ב, 15ד(ג), 115 ו-115 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה או לזכויות שזכאי להן בן משפחה לפי הסעיפים האמורים כפי שהוחלו בסעיף 7 לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, לפי העניין, ובלבד שהוא אינו זכאי לזכויות האמורות לפי דין אחר, וכי יחולו לעניין זכויות אלה ההוראות לפי הסעיפים האמורים, בשינויים המחויבים ובשינויים שיפורטו להלן.

הזכויות מכוח הוראות הסעיפים האמורים בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה כוללות הטבות לשיקום תעסוקתי (סעיף 15ב), סיוע במימון שכר לימוד לתואר ראשון או הכשרה מקצועית (סעיף 15ד(ג)), הטבות בתחום הרפואי (סעיף 115) והטבות בתחום הפסיכוסוציאלי-רגשי (סעיף 115).

סעיפים אלו יחולו בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:

1. אם החטוף ששוחרר היה חייל או משרת בכוחות הביטחון – קציני התגמולים לעניין הזכויות האמורות של בני משפחתו יהיו קציני תגמולים שמונו לפי סעיף 25 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959, והעובדים הסוציאליים לעניין זכויות בני משפחתו יהיו עובדים סוציאליים שהם עובדי אגף שיקום נכים במשרד הביטחון. עד מועד שחרורו של החטוף היה הטיפול בבני משפחתו מצוי באגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון, ועם החזרה מהשבי הטיפול בחטוף השב נעשה על ידי אגף השיקום במשרד הביטחון. כדי להעניק טיפול ושיקום לחטוף השב ולבני משפחתו באופן הוליסטי במסגרת אחת,

של בני משפחת החטוף. גם השיבה של החטוף לביתו צפויה לחולל שינויים משמעותיים בחיי המשפחה, אשר נדרשת עתה להתמודד עם ההשלכות הפיזיות, הרגשיות והנפשיות העמוקות ביותר של השבי על יקירם.

משפחת החטוף ששב מהווה חלק אינטגרלי ומרכזי בסביבתו והיא נדרשת כחלק ממערך התמיכה בתהליך השיקום שלו, לצד השיקום שלו נדרשים בני המשפחה בעצמם. המשיך תמיכה רפואית ונפשית, כמו גם כלכלית ושיקומית-תעסוקתית לבני משפחת החטוף ששוחרר, הוא בעל חשיבות רבה לצליחת התקופה הראשונה בדרך לשיקום של השב ושל משפחתו.

למעטפת תמיכה יש ערך רב גם בכך שהיא נושאת את המשפחות מסר של הכרה בהקרבה, בסבל ובקושי שהן חוות במשך התקופה המייסרת. הידיעה של המשפחות שרואים אותן וקולן נשמע, חשובה גם לתהליך חיזוק האמון בינן ובין מוסדות המדינה.

סעיף 1 לפי סעיף 2(א) לחוק תגמולים למשפחות חטופים, זכאים בני משפחה של חטוף או נערד שטרם שוחרר לזכויות שזכאי להן בן משפחה לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה או לפי סעיף 7 לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה כפי שהוא מחיל את אותן זכויות, לפי העניין, עד למועד שחרור החטוף מן השבי (בהתאם להוראות המצוינות בסעיף האמור).

מוצע להוסיף בסעיף 2 את סעיף קטן (א1) ולפיו בן משפחה של חטוף ששוחרר בחיים לאחר יום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023), יהיה זכאי למשך 24 חודשים

² ס"ח התשי"ט, עמ' 276.

(א2) לעניין סעיף קטן (א1), לא יראו זכויות שניתנו לבן משפחה של חטוף, מכוח הסכם בדבר מתן סיוע לנפגעים מהאירועים שהתרחשו ביום שבעה באוקטובר 2023, שנערך לפי סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995,³ כזכויות מכוח דין אחר;

(2) בסעיף קטן (ג1), במקום "זכות כאמור בסעיף קטן (א) אינה ניתנת להעברה" יבוא "זכויות כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(א1) אינן ניתנות להעברה";

(3) בסעיף קטן (ד), במקום "סעיף קטן (א)" יבוא "סעיפים קטנים (א) ו-(א1)".

בחוק מימון הוצאות למשפחות שבויים, חטופים ונעדרים, התשס"ח-2008⁴ (בחוק זה – חוק מימון הוצאות) –

(1) בסעיף 2א –

(א) בסעיף קטן (א) –

(1) ברישה, במקום "ישולם מענק כמפורט בפסקאות (1) ו-(2)" יבוא "ישולמו מענק ותוספת למענק כמפורט בפסקאות (1) עד (א2)";

(2) אחרי פסקה (1) יבוא:

"(א1) תוספת למענק כאמור בפסקה (1), בסכום של 13,500 שקלים חדשים, להורה של חטוף או נער שאין לו בן זוג שהוא הורה של אותו חטוף או נעדר, ובלבד שסכום המענק שהוא זכאי לו בהתאם להוראות פסקה (1) נמוך ממחצית מסכום המענק הקבוע באותה פסקה; לעניין זה, "בן זוג" – לרבות הידוע בציבור כבן זוג";

(3) אחרי פסקה (2) יבוא:

"(א2) תוספת למענק כאמור בפסקה (2), לכל אחד מאחיו ואחיותיו של החטוף או הנעדר שמלאו להם 18 שנים ולכל אחד מילדיו שמלאו להם 18 שנים, בסכום של 3,000 שקלים חדשים, ואם הם הורים לילד – בסכום של 4,500 שקלים חדשים, ובלבד שהם זכאים למענק בסכום כלשהו לפי פסקה (2) ואינם זכאים למענק לפי פסקה (1).";

ד ב ר י ה ס ב ר

מכוח הסכם בדבר מתן סיוע לנפגעים מהאירועים שהתרחשו ביום שבעה באוקטובר 2023, אשר נחתם בין המוסד לביטוח לאומי לבין משרד האוצר, כזכויות מכוח דין אחר.

כמו כן, בהתאם התיקון המוצע בוצעו בפסקאות (2) ו-(3) של סעיף 1 המוצע התאמות לסעיף (ג2) ו-(ד) לחוק תגמולים למשפחות חטופים.

סעיף 2 לפסקה (1)

לפסקאות משנה (א2) ו-(א3)

מוצע להוסיף שתי תוספות למענקים הניתנים לפי פסקאות (1) ו-(2) בסעיף 2א לחוק מימון משפחות כפי שיפורט להלן:

מוצע כי החל ממועד שחרורו של החטוף יישומן של זכויות אלה יתבצע באמצעות אגף השיקום במשרד הביטחון. יצוין כי הזכויות של בן משפחה של חטוף או נער שאינו חייל או משרת בכוחות הביטחון, ימשיכו לחול מכוחו של סעיף 7 לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה כפי שחלו לגביהם טרם שובו.

2. סעיף 105ד(ג) לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה, המתייחס לקבלת שכר לימוד, יחול לגבי כל בן משפחה של החטוף כהגדרתו בחוק תגמולים למשפחות חטופים, ובלבד שמלאו לו 18 שנים.

כפי שמצוין בסעיף המוצע, בן משפחה של חטוף ששוחרר יהיה זכאי לזכויות כאמור רק אם אינו זכאי לזכויות האמורות מכוח דין אחר. בהתאם לסעיף 2א(2) המוצע, לא יראו בזכויות שניתנו לבן משפחה של חטוף

³ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

⁴ ס"ח התשס"ח, עמ' 837; התשפ"ד, עמ' 528.

(ב) בסעיף קטן (ב), במקום "למענק בסכום" יבוא "למענק ותוספת למענק בסכום";

(ג) בסעיף קטן (ג) –

(1) בפסקה (1), במקום "ישולם מענק כאמור" יבוא "ישולמו מענק ותוספת למענק כאמור", אחרי "(בסעיף זה – תקופת תשלום המענק)" יבוא "בתוך ארבעה ימים מתחילת תקופת תשלום המענק; מענק ותוספת למענק כאמור בסעיף קטן (א)(1), (א)(2) ישולמו" ובמקום "בתוך ארבעה ימים מתחילת תקופת תשלום המענק" יבוא "תוספת למענק כאמור בסעיף קטן (א)(2) תשלום החל מיום ט' בניסן התשפ"ה (7 באפריל 2025)";

(2) בפסקה (2) –

(א) האמור בה יסומן "(א)", ובה, אחרי "מענק ראשון" יבוא "כאמור בסעיף קטן (א)(1) ו-(2)";

(ב) אחרי פסקת משנה (א) יבוא:

"(ב) תוספת למענק כאמור בסעיף קטן (א)(1) בעד התקופה שמיום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) עד יום תחילתו של חוק תוספות לתגמולים ולהטבות לבני משפחה של חטופים ונעדרים (תיקוני חקיקה) התשפ"ה–2025, תשלום בתוך שלושים ימים מיום תחילתו של החוק האמור";

(3) בפסקה (3), במקום "מענק ששולם לא יוחזר" יבוא "מענק ותוספת למענק ששולמו לא יוחזרו";

(ד) בסעיף קטן (ה) –

(1) בפסקה (1), במקום "מענק כאמור בסעיף קטן (א) אינו ניתן" יבוא "מענק ותוספת למענק כאמור בסעיף קטן (א) אינם ניתנים";

ד ב ר י ה ס ב ר

כמו כן, מוצע להוסיף בסעיף 2א לאחר סעיף קטן (א)(2) את פסקה (א2) ולפיה ילדים ואחים של חטופים, שמלאו להם 18 שנים, אשר זכאים למענק רבעוני בסכום כלשהו לפי סעיף 2א(א)(2) לחוק מימון הוצאות ואינם זכאים למענק לפי סעיף 2א(א)(1) לחוק מימון הוצאות, יהיו זכאים לתוספת מענק בסכום של 3,000 שקלים חדשים, ואם הם הורים לילד – בסכום של 4,500 שקלים חדשים.

לפסקת משנה (ג)

מוצע לקבוע כי התוספת למענק (למי שזכאי לה בהתאם להוראות הסעיף) תשולם יחד עם המענק בכל תקופת תשלום מענק (בהגדרתה בסעיף 2א לחוק מימון משפחות), וכן מוצע לציין כי הזכאות בעד תוספת למענק לגבי מענק להורה שאין לו בן זוג שהוא הורה של חטוף בהתאם לסעיף 2א(א)(1) המוצע, תחל ממועד החטיפה או ממועד תחילת ההיעדרות (כמו המענק לפי פסקאות (1) ו-(2)), ואילו הזכאות לתוספת למענק בעבור אחים וילדים שמלאו להם 18 שנים בהתאם למוצע בסעיף 2א(א)(2) תחל ביום ט' בניסן התשפ"ה (7 באפריל 2025).

עוד מוצע לקבוע בסעיף 2א(ג)(2) כי התוספת למענק לפי סעיף 2א(א)(1) המוצע (בעבור הורה שאין לו בן זוג

מוצע להוסיף בסעיף 2א לחוק מימון משפחות לאחר סעיף קטן (א)(1) את פסקה (א1) ולפיה יש לתת תוספת מענק להורה של חטוף או נעדר שאין לו בן זוג שהוא הורה של אותו חטוף או נעדר, ובלבד שסכום המענק שהוא זכאי לו לפי סעיף 2א(א)(1) לחוק מימון משפחות נמוך ממחצית מגובה המענק לפי סעיף זה. התוספת האמורה תעמוד על 13,500 שקלים חדשים. המתווה המוצע הוא בדומה לנעשה לגבי הורה שכול שזכאי לתגמולים לפי סעיף 10(ב) לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה שאין לו בן זוג שכול (או לפי סעיף 7 לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה המחיל את הוראות סעיף 10(ב) לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה). במקרה כזה כל אחד מההורים השכולים זכאי ל־80 אחוזים מהתגמול שהיה משולם להם יחד. כיוון שבחוק שמוצע לתקן יש הגדרה ל"בן זוג" אשר אינה רלוונטית לתיקון המוצע, מוצע להגדיר לעניין פסקה זו "בן זוג" ולכלול גם בני זוג הידועים בציבור.

יצוין כי הורה כאמור יהיה זכאי לתוספת זו רק אם הוא אינו זכאי למחצית מן המענק לפי סעיף 2א(א)(1). הורה יהיה זכאי למחצית המענק במקרה שבו לחטוף אין בן זוג או במקרה שבו ההורה השני של החטוף אינו בחיים.

(2) בפסקה (3), במקום "שולם מענק" יבוא "שולמו מענק ותוספת למענק", במקום "על מענק ששולם" יבוא "על מענק ותוספת למענק ששולמו" ובכל מקום, במקום "ששולם" יבוא "ששולמו";

(ה) בסעיף קטן (ו), במקום "מענק כאמור בסעיף קטן (א) לא ייחשב" יבוא "מענק ותוספת למענק כאמור בסעיף קטן (א) לא ייחשבו";

(2) אחרי סעיף 2א יבוא:

1.2א. (א) בן זוג, הורה, ילד, אח או אחות, של חטוף ששוחרר בחיים לאחר יום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023), הזכאים למענק סיוע לפי סעיף 2א, יהיו זכאים לתוספת למענק לצורך התארגנות (בסעיף זה – מענק התארגנות), בהתאם להוראות אלה:

(1) לעניין חטוף ששוחרר עד 6 בחודש שלאחר החודש שבו שולם המענק –

(א) יהיו זכאים בן הזוג וכל אחד מהוריו למענק התארגנות בסכום של 10,000 שקלים חדשים;

(ב) יהיו זכאים כל אחד מאחיו ואחותיו וכל אחד מילדיו, שמלאו להם 18 שנים, למענק התארגנות בסכום של 7,000 שקלים חדשים;

(2) לעניין חטוף ששוחרר בין 7 בחודש שלאחר החודש שבו שולם המענק עד 6 בחודש הבא –

(א) יהיו זכאים בן הזוג וכל אחד מהוריו למענק התארגנות בסכום של 20,000 שקלים חדשים;

(ב) יהיו זכאים כל אחד מאחיו ואחותיו וכל אחד מילדיו, שמלאו להם 18 שנים, למענק התארגנות בסכום של 14,000 שקלים חדשים;

ד ב ר י ה ס ב ר

המשפחה של חטופים אשר שוחררו בחיים במועדים שונים בתוך אותו רבעון, מוצע לקבוע מנגנון מדורג לתשלום מענק התארגנות, בהתאם להיקף הזכאות שנותרה לבני המשפחה ממענקי הסיוע, כך שכל בן משפחה שהיה זכאי למענקי הסיוע יקבל תוספת על מענק הסיוע האחרון שקיבל בהתאם לתקופה שבה החטוף היה בשבי מתוך הרבעון. באופן זה יקבל כל בן משפחה כאמור השלמה למענק הסיוע שהוא זכאי לו. סכום המענק להתארגנות בעבור הורה או בן זוג ינוע בין 10,000 שקלים חדשים ל-30,000 שקלים חדשים ובעבור אח או ילד שמלאו לו 18 שנים ינוע בין 7,000 שקלים חדשים לבין 21,000 שקלים חדשים, וזאת בהתאם למועד בתוך הרבעון אשר בו שוחרר החטוף. מענק ההתארגנות לפי סעיף זה ישולם בתוך שלושים ימים ממועד שחרורו של החטוף.

יצוין כי על פי סעיף 2א(ט) לחוק מימון משפחות, תוקפו של סעיף 2א לחוק מימון משפחות שאותו מוצע לתקן הוא שנתיים מיום תחילתו של חוק תגמולים למשפחות חטופים ושר הביטחון, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת,

שהוא הורה של חטוף), בעד התקופה שמיום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) ועד יום תחילתו של החוק המוצע, תשולם בתוך 30 ימים מיום תחילתו של החוק המוצע. היות שהתוספת חלה גם רטרואקטיבית לגבי התקופה האמורה, נקבעת הוראת ביצוע למועד התשלום – בתוך שלושים ימים מיום תחילתו של החוק המוצע.

לפסקאות משנה (א)1, (ב), (ד) ו-(ה)

בעקבות הוספת התוספות למענקים מוצעות התאמות בסעיפים הקטנים שבהם קיימת התייחסות למענק.

פסקה (2)

מוצע להעניק לבן משפחה שהיה זכאי למענקי הסיוע עד שובו של החטוף בחיים, תוספת מענק לצורך התארגנות לצרכים ראשוניים כדי להקל עליו בתקופת ההסתגלות וההתארגנות הראשונית לאחר שחרורו של החטוף. מענק הסיוע המשתלם מכוח החוק הקיים ניתן אחת לשלושה חודשים (רבעון) ולא מוחזר אף אם בתקופת התשלום החטוף שוחרר. לנוכח זאת, וכדי לצמצם את הפער בין בני

(3) לעניין חטוף ששחרר בין 7 בחודש השני שלאחר
החודש שבו שולם המענק לבין 6 בחודש הבא –

(א) יהיו זכאים בן הזוג וכל אחד מהוריו למענק
התארגנות בסכום של 30,000 שקלים חדשים;

(ב) יהיו זכאים כל אחד מאחיו ואחיותיו וכל
אחד מילדיו, שמלאו להם 18 שנים, למענק
התארגנות בסכום של 21,000 שקלים חדשים.

(ב) מענק התארגנות לפי סעיף זה, ישולם בתוך שלושים ימים
ממועד שחרורו של החטוף.

3. (א) על אף האמור בסעיף 2(א) לחוק תגמולים לבני משפחה, כנוסחו בסעיף 1(1) לחוק
זה, תקופת הזכאות לפי הסעיף האמור לעניין בן משפחה של חטוף ששחרר בחיים לפני
יום תחילתו של חוק זה, תימנה החל מיום תחילתו של חוק זה או החל מהמועד שבו
החטוף שוחרר בחיים, בהתאם לבחירתו של בן המשפחה.
- (ב) מענק התארגנות, לפי סעיף 1א2 לחוק מימון הוצאות, כנוסחו בסעיף 2(2) לחוק
זה, ישולם גם לבן זוג, הורה, ילד, אח או אחות של חטוף ששחרר בחיים לאחר יום כ"ב
בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) ולפני יום תחילתו של חוק זה, והוא ישולם בתוך
30 ימים מיום תחילתו של חוק זה.

ד ב ר י ה ס ב ר

של בן המשפחה, וזאת כדי לאפשר לבן המשפחה גמישות
בכל הנוגע למימוש הזכאות; בסעיף קטן (ב) מוצע כי תוספת
מענק לצורך התארגנות לפי סעיף 1א2 המוצע לחוק מימון
הוצאות, תשולם גם לבן משפחה של חטוף ששחרר בחיים
לאחר יום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) וטרם
תחילתו של החוק המוצע, וזאת בתוך 30 ימים מיום
תחילתו של החוק המוצע.

יכול להאריך את תוקפו בצו בתקופות נוספות שלא יעלו
במצטבר על 12 חודשים.

סעיף 3 בסעיף קטן (א) מוצע כי תקופת הזכאות לפי סעיף
2(1א) המוצע לחוק תגמולים למשפחות חטופים,
למתן הזכויות לבני משפחה של חטוף לאחר חזרתו, תימנה
לעניין בן משפחה של חטוף ששחרר לפני מועד תחילתו
של חוק זה, החל מיום תחילתו של החוק המוצע או
מהמועד שבו החטוף שוחרר מן השבי, בהתאם לבחירתו

